

تقرير كشف وخبره

قضية رقم 2025/39

بناء على انتخابنا خبراء فنيين بالقضية التنفيذية رقم 2025/39 الجارية على قطعة الأرض رقم (2) من حوض رقم (21) زيتون المدق من أراضي بلدة حرثا وبمعية مأمور تنفيذ المحكمة الموقرة تم إجراء الكشف الحسي على رقبة قطعة الأرض موضوع الدعوى وبعد إن تم تحلفنا القسم القانوني بأن نقوم بالمهمة الموكلة إلينا بكل أمانة وإخلاص وبعدها تفهمنا المهمة .

- 1 - مطابقة المبررات مع بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة ثانية
- 2- وصف شامل وتفصيليا لقطع الاراضي موضوع الدعوى
- 3- تقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطع الاراضي موضوع معاملة اليد وما عليها من ابنية وانشاءات واشجار بتاريخ الكشف وبيان حصص الشريك/ شوكت محمد احمد عبيدات في سند التسجيل. وبيان فيما اذا كان المدين او الكفيل ساكنا في العقار او انه مشغول من الغير وبيان اسمه ومستنده في الاشغال ان امكن وبيان جواز تجزئة بيع القار المحجوز موضوع الدعوى وضع اليد ان امكن ذلك مع بيان القيمة المقدرة لكل جزء منه وبيان موعد حصاد المحصولات وجني الشمار ان وجد وتقدير كميتها وتقدير قيمتها وامهالهم لاعدد تقرير الخبره خلال اسبوعين من تاريخ الكشف مع مراعاة احكام ماده رقم (83,84,85) من قانون اصول المحاكمات المدنية. بخصوص توضيح موضوع الخبرة والاطلاع عليها وابداء رايه حول ما ورد فيها وان يقوم الخبراء بمهمتهم بكل تجرد وصدق وامانه وان يقوموا بالافصاح عن وجود او عدم وجود أي ظروف او اسباب من شاتها اثاره الشكوك حول حيادتهم واستقلالهم عن أي من اطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة ان وجد ذلك وكذلك التقيد بعدم تسليم أي وثائق او مستندات من الخصوم الا من خلال المحكمة واعلام المحكمة باية صعوبات تعترض اداء عمل الخبراء او محاولة التأثير عليهم من أي طرف وعدم الافصاح عما جاء في تقرير الخبرة وان يرفق الخبراء مع تقرير خبرتهم كشفا ببيان عدد الساعات التي استغرقتها مهمتهم وان يشتمل تقرير خبرتهم على اسمهم الكامل وعنوانهم ومكان عملهم وفيما اذا قاموا بأجراء الخبرة واعداد التقرير بذاتهم او مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الآخرون وان يذكر الخبراء الوقائع التي تم الاستناد اليها او افترضوها في آرائهم واستنتاجاتهم وبيان عدد المرات التي قاموا بها بزيارة الامر محل كشف وتعداد الوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريرهم مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها ان وجدت وكذلك توضيح الطرق والاسس التي قاموا باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاتهم والآراء والاسس التي توصلوا اليها في تقرير خبرتهم ودرجة تأييدهم لها.

التقرير الفني

وحيث إن المهمة تتطلب إعادة الكشف لأخذ الأقيسة والحسابات الفنية اللازمة على القطعة موضوع الدعوى فقد التمسنا الإمهال للقيام بالكشف وتقديم تقرير بالمهمة الموكولة إلينا واستجابة المحكمة الموقرة مشكورة لذلك وبعد الكشف الحسي على الواقع وبعد الرجوع إلى المبررات و عمل الحسابات الفنية اللازمة تبين مايلي :

- 1- ان المبررات تنطبق على بعضها من جهة وعلى الواقع الأرض من جهة أخرى وان قطعة الأرض من النوع الملك خارج حدود البلديات وزراعي خارج التنظيم وهي مستطبية الشكل تقريبا وتقع في الجهة الشمالية من بلدة حرثا ويقع على طول واجهتها الغربية شارع اشغال طريق حرثا عقربا مفتوح ومعبد جزء من سعته وتميل

القطعة ميل خفيف ذات تربة حمراء صالحة للزراعة والبناء ينمو عليها اشجار زيتون في الجزء الجنوبي و تصل القطعة الخدمات العامة ويوجد ابنية سكنية على مسافات متفاوتة من القطعة

التقدير

• الأرض

بعد الاطلاع على السعر الاداري الكثروني والبلغ (8) دينار وبعد الاطلاع وعلى ضوء المهمة الموكلة إلينا والاعتبارات والأسس التي أفهمتنا إياها المحكمة الموقرة ومراعاة أسعار العقارات المجاورة المماثلة لقطعة الأرض موضوع الدعوى في موقعها وصفتها التنظيمية وصفا استعماليا بناء على ما تقدم من وصف لقطعة الأرض موضوع الدعوى فأنا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض بـ مبلغ وقدره (12) دينار . وبالرجوع إلى سند التسجيل المبرز في القضية حيث أن مساحة القطعة تساوي 22738 م² وعليه تصبح قيمة القطعة تساوي

$$22738 \times 12 = 272856 \text{ دينار}$$

ولم على القطعة موضوع الدعوى الأشجار

زيتون عدد 169 عمر 20 سنة بسعر 13520 دينار

زيتون عدد 6 عمر 24

الرقم	النوع	العدد	العمر/سنة	السعر الفردي	السعر الإجمالي
1	زيتون	169	20	80	13520
2	زيتون	14	6	24	336
	المجموع				13856

وعليه يكون قيمة كامل قطعة الأرض وما عليها من اشجار يساوي:

$$272856 \text{ دينار} + 13856 = 286712 \text{ دينار}$$

والجدول التالي يبين نصيب حصص المدعى عليه في القطعة موضوع الدعوى من الأرض والأشجار وكما يلي :

الاسم	الحصص	جامعة الحصص	قيمة الحصة من الأرض والأشجار و الانشاءات / دينار
شوكت محمد احمد عبيدات	32842	871200	10808.305

— نرجو أن نبين لهيئة المحكمة الموقرة انه وعند اعدادنا لتقرير خبرتنا نحن كل من :

1. المهندس الزراعي : منهل عبدالله حسين الروسان
 2. المساح المرخص و المقدر العقاري المعتمد محمود احمد تركي نعمانه.
- وحيث اننا مؤهلين للقيام بالخبرة الموكلة إلينا موضوع الدعوى من الناحية الفنية والمهنية وبالممارسة الفعلية واننا سوف نقوم بمهمتنا بتجرد وصدق وامانه وانه لا يوجد أي ظرف أو سبب من شأنه اثاره الشكوك حول حيادتنا واستقلاليتنا ولا يوجد بيننا وبين اطراف الدعوى أو وكلانهم أو هيئة المحكمة الموقرة أية قرابة أو عداوة
- لقد قمنا بالرجوع الى قطع الاراضي موضوع الدعوى مره ثانيه
- إن الوثائق والمستندات التي بينا عليها خبرتنا والتي قمنا بإعدادها بذاتنا ودون أية صعوبات اعترضت عملنا أو أية محاولات للتأثير علينا من الغير هي فقط ما تسلمناه من المحكمة الموقرة وجميع هذه المبررات كافية للنهوض بالمهمة الموكلة إلينا وكانت عدد ساعات العمل لإعداد التقرير (8 ساعة) شاملة العمل الميداني والمكتبي وأن الطرق والأسس التي قمنا باستخدامها وبيننا عليها ما توصلنا إليه من رأي وقناعة عند إعدادنا لتقرير الخبرة هي



التقدير المتبعة في مراعاة طبيعة الأرض الطبوغرافية ونوع التنظيم فيها وشرف موقعها والاستعمالات المعدة لها وقربها من الخدمات العامة وأسعار العقارات المجاورة لها والمماثلة في صفتها التنظيمية وموقعها الطبوغرافي .
وهذه خبرتنا تحريراً بتاريخ 2026/2/14

خبير مباح ومقدر
محمود نهامنه

خبير مهندس زراعي
م : منهل الروسان